San José, 28 de agosto de 2025
SP - N° 222-2025
Al contestar refiérase a este # de oficio

Señora
Nancy Vílchez Obando, Jefa de Área
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos
Asamblea Legislativa

Estimada señora:

Para su estimable conocimiento y fines consiguientes, le transcribo el acuerdo tomado por la Corte Plena, en sesión **N° 42-2025** celebrada el **25 de agosto de 2025,** que literalmente dice:

"ARTÍCULO XVIII

SALEN LOS MAGISTRADOS CASTILLO, RUEDA, SALAZAR ALVARADO Y LA MAGISTRADA GARRO.

SE CONECTAN AL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA LOS MAGISTRADOS SUPLENTES DELGADO FAITH, SALAZAR MURILLO Y LA SUPLENTE PICADO BRENES.

Documento N°8879-2025, 8982-2025 y 9443-2025

En oficio N°AL-CPOECO-1533-2025 del 7 de agosto del 2025, la licenciada Nancy Vílchez Obando, jefa de Área de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, solicitó el criterio de esta Corte sobre el proyecto denominado "Reforma del artículo 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas", expediente Nº24.657.

El plazo de esta Corte para remitir el informe vence el 29 de agosto del 2025.

La consulta se remitió a estudio del magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, quien mediante oficio N° PS1-34-202, de 21 de agosto de 2025, remitió el informe requerido.

Indica el presidente, magistrado Aguirre: "Buenas tardes a todas y todos, a quienes nos ven y escuchan en streaming.

ENTRA LA MAGISTRADA SOLANO.

Vamos a continuar con la sesión en esta segunda parte.

Teníamos pendiente el artículo XV, que es un informe que nos va a dar el magistrado Rivas en relación con el proyecto de ley denominado “Reforma del artículo 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios", expediente legislativo Nº 24.657.

Seguiríamos con la misma integración que teníamos al cerrar la sesión, hay que conectar los suplentes respectivos.

Para conocer este artículo salen los magistrados Castillo, Cruz, Rueda, Salazar Alvarado, Garro y Hess. Y hay que llamar a los suplentes respectivos.

Diecisiete compañeras magistradas y compañeros magistrados presentes o conectados en forma virtual, entonces vamos a escuchar el informe del magistrado Rivas.

Tiene usted la palabra don Luis Guillermo".

ENTRA EL MAGISTRADO OLASO.

Expone el magistrado Rivas: "Buenas tardes, gracias señor presidente, magistradas y magistrados.

Este es un proyecto de ley que pretende reformar el artículo 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es la ley N° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, el número de expediente es 24.657 y emana de la Asamblea Legislativa.

Me llama la atención la magistrada Iris Rocío Rojas de que en este proyecto de ley lo que se pretende eliminar es una autorización requerida por la administración tributaria para poder acceder a los datos de las personas que van a ser investigadas o sobre las que van a determinar algún tipo de tributo.

Bueno, no veo a la Sala Constitucional, efectivamente y posiblemente ¿están ausentes por eso? ah ok, porque efectivamente el proyecto y el informe no relaciona que esta eliminación de esta autorización eventualmente puede rozar con la Constitución Política que exige una autorización o un levantamiento de alguna garantía sobre los datos privados cuando se investigan sus finanzas para lograr determinar tributos.

En efecto este asunto para mí no afecta la organización y funcionamiento de la administración judicial, porque lo que hace es eliminar en esa reforma al artículo 106 ter del Código

de Normas y Procedimientos Tributarios, una autorización que debe solicitar la administración tributaria para acceder a esos datos de los privados, a los que les van a hacer determinación tributaria.

Ese es el proyecto, elimina más bien una tarea que tiene actualmente el juez contencioso, en donde la administración tributaria le tiene que pedir permiso para poder acceder a los datos del privado con el objeto de analizar sus ingresos para eventualmente determinar los datos tributarios.

Para mí en este caso no afecta el funcionamiento ni la organización del Poder Judicial, no lo afecta, más bien le están quitando una tarea al juez contencioso.

Es diferente la situación previa de si esto es constitucional o no, tal como nos está indicando doña Iris Rocío y nos llama la atención, y también desde luego que depende de, es una situación de carácter político en el sentido de que los que defienden a los privados pues entonces estarán de acuerdo en la necesidad de la autorización y los que defienden a la administración tributaria y las tendencias de libertad para poder evitar la defraudación fiscal y todo este tipo de ilícitos, entonces desde luego que quieren la libertad de poder acceder a los datos de esos que crean las fuentes de ingresos que son tributables.

Eso es todo, para mí como les digo no afecta el funcionamiento y organización del Poder Judicial; sin embargo, creo que es bueno como nos ha indicado y nos llama la atención doña Iris Rocío, llamar la atención en el sentido de que eventualmente esto podría rozar con normas constitucionales que exigen más bien este tipo de autorizaciones cuando la administración tributaria entra a conocer los datos del privado a quien quieren determinar alguna tributación".

Indica el presidente, magistrado Aguirre: "En discusión el informe.

Si no hay observaciones ni objeciones lo aprobamos.

Aprobado, declaramos firme este acuerdo para comunicarlo de inmediato.

Le damos las gracias a los magistrados suplentes que nos apoyaron.

SE CONECTA AL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA EL MAGISTRADO SUPLENTE FERNÁNDEZ ARGÜELLO.

Un momento no se vayan todavía, doña Iris Rocío quiere intervenir".

Expresa la magistrada Rojas: "Gracias, bueno yo le estaba comentando al magistrado Rivas que los derechos fundamentales son progresivos, de su progresividad habla el moderno derecho constitucional y aquí hay una garantía de la privacidad de las comunicaciones, que ahorita le

corresponden a juez contencioso como juez de garantías en resolución debidamente fundamentada levantar el secreto para que la administración tributaria pueda hacer la determinación.

Si bien dice la Constitución en el 24, que una ley determinará los casos en que los funcionarios de la Contraloría y el Ministerio de Hacienda podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos, pareciera que solamente se refiere a esa posibilidad, si es más allá de esa revisión, la garantía de privacidad levantada por un juez o autoridad judicial sigue manteniéndose.

Esto se trata de una modificación al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que es legislación codificada.

Aquí hay muchas aristas que plantearse, porque si bien el constituyente derivado pide hasta una mayoría calificada para que una ley pueda permitir esta revisión.

La duda que al menos yo me planteo es, ¿se trata de legislación codificada que se está dejando sin efecto?

Entonces, vamos a ver si para aprobarla se requirió como de cierto procedimiento en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, ¿bastará para dejarla sin efecto un deróguese por una comisión legislativa con potestades plenas?

O sea, todos estos son aspectos que a mí me parece que podríamos llamar la atención para que sea valorado por la Asamblea Legislativa y eventualmente, pues, por la Sala Constitucional, si fuere el caso.

Pero creo que no podríamos pasar, digamos, desapercibido en que se está disminuyendo garantías para el contribuyente y eso eventualmente son postulados del debido proceso que los que revisamos la materia tributaria como le corresponde a la Sala Primera, pues, tenemos que garantizar.

Entonces, esa sería como la advertencia que a mí me gustaría que se hiciera, si ustedes están de acuerdo.

Gracias".

Responde el presidente, magistrado Aguirre: "Bueno, entonces tenemos por aprobado y lo declaramos firme.

Ah sí, magistrado Salazar".

Manifiesta el magistrado suplente Salazar Murillo: "Buenas tardes, señor presidente.

SE CONECTA AL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA EL MAGISTRADO SUPLENTE LARA GAMBOA.

Es que he ido muy rápido con este tema y no he podido participar porque esperaba primeramente la participación de la magistrada que nos precedió.

A mí me parece que tiene razón en que debería hacerse alguna nota porque bueno, las comisiones plenas como dice la Constitución no tienen facultades en materia fiscal, estas investigaciones son para materia fiscal obviamente hacendarias y creo que debe hacerse alguna nota ahí porque precisamente es el levantamiento de un secreto de la información y a mí me parece que puede rozar con la… efectivamente con el artículo 24 constitucional, en el sentido que precisamente este artículo antes de la reforma del 96 solo autorizaba el levantamiento de secretos solamente para efectos fiscales, fue cuando anularon todas las intervenciones telefónicas también para los delitos que se hacían sobre la base de una normativa, queda absolutamente laxa y no contenía digamos ningún elemento de esa naturaleza.

De manera que yo creo que sí debería hacerse alguna nota respecto haciendo ver que eventualmente, el… digamos, el dejar sin protección esos datos, digamos, de las personas, es un hecho en realidad verdaderamente relevante, que, si bien no afecta al Poder Judicial, sí tiene una trascendencia constitucional enorme.

Creo que deberíamos hacerlo, no sé si la magistrada Rojas podría hacer esa nota en ese sentido, y si no, ella y yo lo haríamos, no sé qué le parece, magistrada Rojas, si lo hacemos, pero creo que debe de advertirse en ese sentido que sería, quitar la protección de información privada muy muy importante y que le daríamos a la administración una herramienta que creo que alteraría mucho el curso digamos, de la privacidad de los documentos y la información de los ciudadanos.
Gracias, señor presidente".

Dice el presidente, magistrado Aguirre: "Magistrado Leiva".

Refiere el magistrado Leiva: "Gracias, señor presidente, con el debido respeto quisiera hacer la consulta de los términos en la que estaría siendo planteada la nota y esto lo quisiera hacer porque la audiencia es para saber si afecta o no funcionamiento y organización del Poder Judicial.
Aquí estaríamos haciendo una nota en una condición distinta estableciendo que el proyecto requiere una mayoría calificada, pero por un tema que no afecta al Poder Judicial".

Interviene el presidente, magistrado Aguirre: "Sí, pero lo que hacemos en estos casos es que incluimos las manifestaciones de los magistrados, creo que así lo haríamos, ¿verdad? Eso es lo que, y hacemos el informe tal y como y le agregamos que los magistrados tales expresaron esto y esto y el otro".

Señala el magistrado Salazar Murillo: "Perfecto".

Añade el magistrado Leiva: "Muchas gracias, señor presidente".

Prosigue el presidente, magistrado Aguirre: "Y declaramos firme el acuerdo.

Ahora sí muchas gracias, compañeros, magistrados que nos apoyaron en este en este punto de la agenda.

Sin objeción de las señoras magistradas y de los señores magistrados presentes, **se acordó:** Tener por rendido el informe del magistrado Rivas y hacerlo de conocimiento de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, en respuesta a la consulta formulada, con la indicación expresa de que el proyecto de ley consultado no incide en la organización ni en el funcionamiento del Poder Judicial. Así votaron los magistrados y las magistradas Aguirre, Rivas, Rojas, Leiva, Zamora, Sánchez, Varela, Olaso, Chacón, Solano, Alfaro, Zúñiga, los suplentes Monge Dobles, Mena Artavia, Lara Gamboa, Salazar Murillo, Fernández Argüello, Delgado Faith y las suplentes Corrales Pampillo y Picado Brenes.

El informe es el siguiente:

"En fecha 12 de agosto de 2025, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia remitió el oficio No. SI-80-2025, mediante el cual se solicita al suscrito rendir informe sobre el proyecto de ley denominado: "Reforma del artículo 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas", expediente legislativo No. 24.657. Dentro de la información suministrada para la elaboración del informe se encuentra:

- Criterio de la Dirección Jurídica N°DJ-1863-2024.
- Oficio remitido de la Asamblea Legislativa N°AL-CPOECO-1533-2025.
- Texto Proyecto de Ley N°24.657.

I. Objetivo del Proyecto de Ley

El objetivo del proyecto de ley que aquí se presenta, para el conocimiento de los señores diputados y las diputadas, es reformar el artículo 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que se adicionó mediante la Ley N.° 9296 supracitada, de forma tal que, al igual que para el caso de información financiera solicitada por otras naciones, el requerimiento de información de trascendencia tributaria a entidades financieras, para su uso en actividades de control propias

de la Administración Tributaria costarricense, no necesite de autorización judicial.

En detalle, la reforma propuesta se compone de cinco elementos:

a) Obligación de informar en el marco de los denominados "deberes de colaboración": se establece, en el párrafo primero, el deber, por parte de las entidades señaladas, de suministrar información de sus clientes que sea previsiblemente pertinente para los efectos tributarios.

Este "deber de colaboración" no es nuevo, pues existe en los artículos 106 ter y 128 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios vigente. Además, es menester señalar que la definición de "información previsiblemente pertinente para efectos tributarios" se regula debidamente en el artículo 106 bis del mismo cuerpo normativo.

b) Autorización de requerimientos individualizados y automáticos: se establece, en el párrafo segundo, la autorización para que la Administración Tributaria realice requerimientos individualizados de información, y se agrega el plazo máximo con el que cuentan las entidades para trasladar la información requerida. En el párrafo tercero se establece la autorización para que la Administración Tributaria establezca mecanismos de requerimientos de información financiera automáticos y periódicos.

c) Procedimiento: en el párrafo cuarto se define que para los requerimientos de información, ya sea mediante requerimientos individualizados, o mediante requerimientos automáticos y periódicos no individualizados, no es necesaria la autorización judicial.

d) Sanciones por incumplimiento: en el párrafo quinto se establecen sanciones que se aplican ante el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo que se reforma. Estas sanciones son armónicas con las establecidas en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para otros incumplimientos formales.

e) Confidencialidad en el manejo de la información: en el párrafo quinto se establece la confidencialidad de la información requerida por la Administración Tributaria.

d) Importancia de la reforma propuesta:

El Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, en su numeral 103 establece que "La Administración Tributaria está facultada para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por todos los medios y procedimientos legales".

Así, en búsqueda de hacer eficiente y efectiva la capacidad de la Administración Tributaria, para velar por el cumplimiento de obligaciones tributarias materiales, es necesario dar herramientas legales que permitan eliminar obstáculos innecesarios, que impidan a la Administración Tributaria acceder a información pertinente para cumplir con su deber de realizar control e investigación, y así evitar la evasión fiscal.

Por supuesto, estas herramientas legales, al mismo tiempo deben proteger los derechos de los contribuyentes contra la arbitrariedad, de tal forma que las potestades de la Administración Tributaria no puedan ser utilizadas para cometer injusticias contra contribuyentes que cumplen voluntariamente con sus obligaciones tributarias.

Dotar a la Administración Tributaria de herramientas que permitan realizar un control tributario efectivo y eficiente, se vuelve una tarea vital para nuestra nación, considerando los actuales niveles de incumplimiento (fraude fiscal) y la situación de desequilibrio de las finanzas públicas.

Los datos del Ministerio de Hacienda, actualizados al año 2021, indican que el incumplimiento tributario alcanza aproximadamente un monto que equivale al 5,7% del PIB.

La coyuntura antes señalada provoca que sea de primera importancia el avance hacia una Administración Tributaria con mayor eficacia y eficiencia en sus actividades destinadas a fiscalizar potenciales incumplimientos de obligaciones materiales.

Este proyecto de ley propone una reforma, que avanza en la línea estratégica antes señalada. La situación compleja del déficit fiscal creciente y la deuda pública creciente exige una solución compleja, es decir, la articulación de múltiples reformas en diversos ámbitos. Las respuestas simplistas no conducen sino a mayor confusión e incapacidad de responder a las necesidades de nuestra sociedad. Por ese motivo, se propone una reforma específica, que avanza hacia el mejoramiento de las capacidades de la Administración en la lucha contra el fraude fiscal, a sabiendas de que muchos otros esfuerzos deberán realizarse para completar el objetivo estratégico.

En virtud de lo anterior, se somete al conocimiento y la aprobación de los señores y las señoras diputadas, el presente proyecto de ley para reformar el artículo 106 ter del *Código de Normas y Procedimientos Tributarios*, Ley N.º 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas.

I. Texto del proyecto

"ARTÍCULO ÚNICO-Modifíquese el artículo 106 ter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.º 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, y se lea de la siguiente forma:

Artículo 106 ter- Procedimiento para requerir información a las entidades financieras, para uso en actividades de control propias de la Administración Tributaria costarricense.

Las entidades financieras y cualquier otra entidad que aún sin ser catalogada como financiera efectúe algún tipo de actividad financiera, deberán suministrar a la Administración Tributaria toda la información de sus clientes que sea previsiblemente pertinente para efectos tributarios.

Las entidades señaladas en este artículo deberán cumplir, en un plazo no mayor de diez días hábiles, con todos los requerimientos individualizados de información que realice la Administración Tributaria. Dichos requerimientos serán firmados por el director general de Tributación.

Se autoriza a la Administración Tributaria a establecer requerimientos de información, automáticos y periódicos no individualizados, a las entidades señaladas en este artículo. La Administración Tributaria podrá establecer, mediante resolución general, el tiempo y forma en que las entidades señaladas en este artículo deberán trasladar información financiera de forma automática y periódica.

Para la ejecución de las facultades contenidas en el presente artículo no se requerirá el procedimiento de autorización judicial alguno, ni la autorización establecida en el artículo 615 del Código de Comercio.

En caso de que tales entidades incumplan con el suministro de información, en cualquiera de los casos señalados anteriormente, se aplicará una sanción equivalente a una multa pecuniaria proporcional del dos por ciento (2%) de la cifra de ingresos brutos del sujeto infractor, en el período del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de diez salarios base y un máximo de cien salarios base.

Toda la información recabada por parte de las entidades será manejada de manera confidencial, según se estipula en el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas. Rige a partir de su publicación."

II. Comparativa entre el artículo de aplicación actual y la propuesta de reforma.

La Dirección Jurídica del Poder Judicial, en su informe DJ-1863-2025, presenta un cuadro comparativo entre la redacción vigente del artículo 106 ter y la propuesta de reforma. En dicho análisis se destacan:

- La supresión del requisito de autorización judicial por parte del Juzgado Contencioso Administrativo para levantar el secreto bancario.
- La ampliación de sujetos obligados a entregar información.
- La posibilidad de requerimientos automáticos o periódicos.
- El aumento en la escala de sanciones por incumplimiento.

III. Análisis de la eventual incidencia del proyecto de ley en la organización y funcionamiento del Poder Judicial

El proyecto elimina la intervención judicial en los casos de requerimiento de información bancaria solicitada por autoridades tributarias extranjeras. No obstante, el suscrito estima que la supresión de ese control previo no representa una alteración sustancial en la organización o funcionamiento del Poder Judicial, dado que se trata de un ajuste en el procedimiento administrativo para la atención de solicitudes internacionales de información, sin modificar la estructura orgánica ni las competencias esenciales asignadas al Poder Judicial.

IV. Conclusión

Por las razones expuestas considero que el proyecto de ley, expediente N.° 24.657, no incide en la organización ni en el funcionamiento del Poder Judicial".

- 0 -

Se declara acuerdo firme.

SE DESCONECTAN DEL SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA LOS SUPLENTES LARA GAMBOA, SALAZAR MURILLO, FERNÁNDEZ ARGÜELLO Y LA SUPLENTE PICADO BRENES."

Atentamente,

SILVIA PATRICIA NAVARRO ROMANINI (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-0605-0529.
Fecha declarada: 28/08/2025 11:19:23 a. m.
Esta es una representación gráfica únicamente, verifique la validez de la firma.

Licda. Silvia Navarro Romanini
Secretaria General
Corte Suprema de Justicia

Cc: Despacho de la Presidencia
Dirección Jurídica
Prensa y Comunicación Organizacional
Encargada de los Proyectos de Ley en Corte Plena
Diligencias / Refs: (**8879-2025, 8982-2025 y 9443-2025**)
pcastros